



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/554/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין**  
**אושרת ארפי מוראי**

**התובע:**

**חולי ארז**

באמצעות ב"כ: עו"ד רואי נגריס  
מנחם בגין 65 תל אביב  
טל': 050-7452777 פקס: 03-6968887

**נגד**

**הנתבעים:**

1. **מאירסון יעקב**

2. **מאירסון ילנה**

באמצעות ב"כ: עו"ד דוד עמיחי  
נטר קרל 2, תל אביב - יפו  
טל': 03-5605454 פקס: 03-5605575

**פסק דין משלים**  
**הוצאות משפט**

1. תביעה למתן צו עשה שהגיש בעלים של דירה בבית משותף, המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בן גוריון 40 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 531 בגוש 6712 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, חולי ארז (להלן - "התובע"), הוא הבעלים של דירה המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14. הנתבעים, מאירסון יעקב וילנה (להלן - "הנתבעים"), הם הבעלים של דירה דו-מפלסית המצויה בקומות השישית והשביעית בבית המשותף, מעל דירת התובע, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 16.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/554/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהחלטה מיום 3.2.2020 מינתי, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, בדירת הנתבעים.
4. ביום 28.2.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 17.2.2020. ביום 27.3.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעים.
5. לבקשת הנתבעים הורתי מועד לחקירת המומחה על חוות דעתו, אשר התקיימה ביום 17.8.2020, לאחר שמועדים קודמים לחקירת המומחה נדחו, בין היתר, בשל התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) בישראל ומגבלות שהוטלו בשל כך על הציבור הרחב, לרבות שינויים בסדרי הדיון.
6. בהסכמת הנתבעים, אשר ניתנה במעמד הדיון בגמר חקירת המומחה, ניתן פסק דין חלקי המורה חיוב הנתבעים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה. אשר להוצאות המשפט, הורתי מועדים להגשת סיכומים קצרים בכתב, תחילה התובע ולאחריו הנתבעים.
7. חרף החלטתי מיום 17.8.2020, לא הגיש התובע כתב סיכומיו לעניין הוצאות המשפט. בהחלטה מיום 22.10.2020 הורתי כי ככל שלא יתקבל כתב סיכומים מטעם התובע, אורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.
8. לאחר החלטה זו, הגיש התובע כתב סיכומיו לעניין הוצאות המשפט. כנטען, מזה שנים סובלת דירת התובע מנזקי רטיבות שמקורם בדירת הנתבעים. חרף ניסיונות התובע להסדיר הטיפול בליקויים בדרכי נעם ופניותיו הרבות בעניין לנתבעים, לא עלה הדבר בידו. בכלל זאת, פנה התובע לקבלת חוות דעת מומחים מטעמו, מהנדס הבניין יגאל ברגמן ומר רונן עבודי, אשר בדקו הדירות ומצאו כי ליקויים בדירת הנתבעים הם הגורם לנזקי הרטיבות בדירתו. הוצאות התובע בגין חוות דעת המומחים מטעמו עמדו על סך של 4,120 ש"ח, כנתמך באסמכתאות שצורפו לכתב הסיכומים. ברם, חרף הבאתן לידיעת הנתבעים לא פעלו האחרונים לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות הדעת. באין ברירה הגיש התובע התביעה דנן.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/554/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרת בירורה הכחישו הנתבעים הימצא ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות ועמדו על הצורך במינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, בשלו נשא התובע בשכר טרחת המומחה בסך של 877.5 ש"ח (מימון ביניים). לאחר שניתנה חוות דעת המומחה עתרו הנתבעים לבדיקת מומחה מטעם דירות הצדדים וכן לחקירת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, וגרמו בשל כך להתארכות ההליך ולהכבדה על בירוורו, תוך גרימת הפסד ימי עבודה לתובע ועוגמת נפש רבה, אשר הוערכו על ידו בסך של כ-30,000 ש"ח. בנוסף, עתר התובע לחיוב הנתבעים בשכר טרחת עורך דין בסך של 17,550 ש"ח, בצרפו הסכם שכר טרחה שנחתם עם בא כוחו.

9. מנגד, עתרו הנתבעים לחיוב התובע בהוצאות המשפט. כנטען, התובע הגיש כתב התביעה, אשר כלל בתחילה סעד כספי עת כל תכליתו התעשרות על חשבון הנתבעים לצורך שיפוץ דירתו. אין חולק כי עובר להגשת התביעה ביצעו הנתבעים עבודות שיפוץ נרחבות ויסודיות במרפסת דירתם, וכי בעת הגשת התביעה לא ידע התובע האם עדיין קיימת חדירת מים לדירתו שמקורה בליקויים בדירת הנתבעים. בתוך כך, סיכל התובע ומנע בדיקת מומחה מטעם הנתבעים לאחר הגשת התביעה, בשל כך נדרש מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. חוות דעת המומחה אמנם הדגימה ליקויים בדירת הנתבעים, אשר תרומתם לנזקי הרטיבות בדירת התובע עומדת על 70%. ברם, המומחה הוסיף ומצא כי אף ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף גורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, אך התובע לא עשה בעניין זה דבר.

10. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/554/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין. (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי).

אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

כלשון הוראת תקנה 151(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, "החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין."

11. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה נגד הנתבעים. זאת, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבעים ליקויי איטום במרפסת שמש הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע. לאמור, בדין הוגשה התביעה נגד הנתבעים. בתוך כך, נתתי הדעת כי ליקויים כאמור הודגמו כבר בחוות דעת מומחה מטעם התובע, מהנדס הבנין יגאל ברגמן, מיום 25.2.2019, אשר צורפה לכתב התביעה, וכי חרף ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה, לא פעלו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתם. עוד נתתי דעתי להתנהלות הצדדים, כמו גם לאופי התביעה ולמידת מורכבותה לעניין היקף העבודה שנדרשו לו הצדדים, וכן להסכמת הנתבעים לקבל על עצמם ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/554/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגם שלאחר חקירת המומחה על חוות הדעת בישיבה שהתקיימה לפניי, אשר נדחתה מעת לעת.

12. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך של 4,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 6,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין המשלים לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה